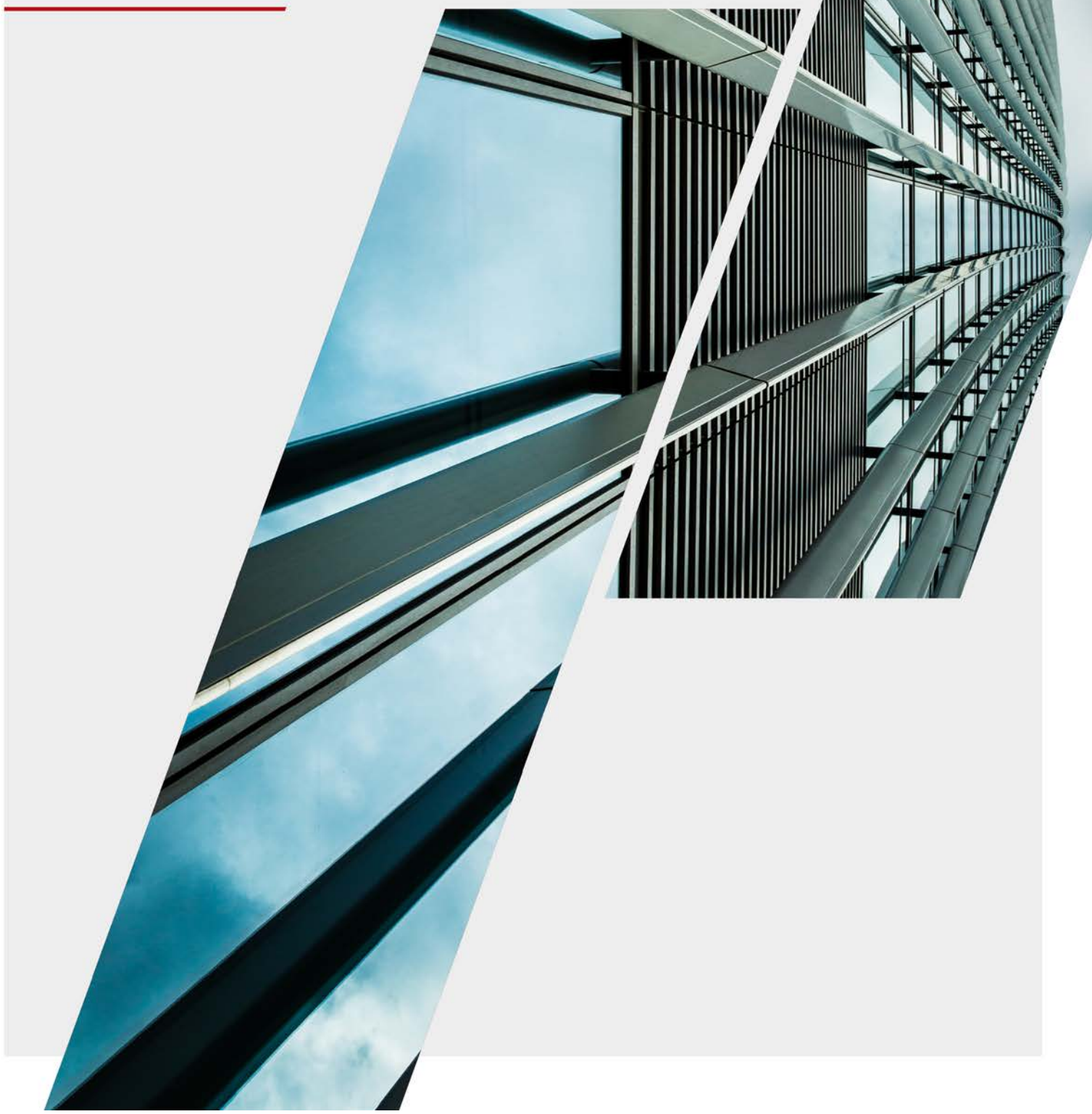




We can show you more.®

Advokatansvarsforsikring inkl. garantiforsikring



INDHOLD

ADVOKATANSVARFORSIKRING	2
Sikrede	2
Dækket risiko	2
Forsikringssum	2
Genopretning af forsikringssum	2
Selvrisko og CNAs hæftelse	2
Omkostninger	2
Dækningsprincip	3
Meddelelse om omstændigheder	3
Forsvar mod krav	4
Afløbsdækning	4
Undtagelser	4
Orientering og registrering	5
UDVIDET DÆKNING	5
Partnerhæftelse	5
Omkostninger ved retsmøde	6
Kommunikationsomkostninger	6
Immaterielle rettigheder	6
Injurier	6
Tab af dokumenter	6
Ansvarsdækning for tingsskader	6
GARANTIFORSIKRING	8
Bestyrelsesansvar	8
ØKONOMISKE OG POLITISKE SANKTIONER	10
GENERELLE BESTEMMELSER	10
Anmeldelse af skader	10
Forsikringens ikrafttræden og varighed	10
Præmiens betaling	10
Præmieregulering	10
Anden forsikring	11
Lovvalg/Tvister	11
Sanktionsklausul	11
KLAGEMULIGHEDER	11
Databeskyttelsesmeddelelse	13

ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Sikrede

De sikrede under denne forsikring er:

1. De på policen angivne advokater, EU-advokater og advokatens personale
2. Øvrige af retsplejelovens § 124 c, stk. 1, nr. 2, ansete er medejere af forsikringstager
3. Forsikringstager og øvrige ansatte

Dækket risiko

Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar ifaldet for formueskade påført tredjemand for uagtsomme handlinger eller undladelser under udøvelsen af advokatvirksomhed, herunder erhvervsmæssig ejendomsformidling, fra virksomhed registreret i Danmark indenfor det i policen angivne geografiske område.

Forsikringssum

1. Policen angiver den forsikringssum, der er til rådighed i forsikringsperioden.
2. Forsikringssummen er det højeste beløb CNA Insurance Company (Europe) S.A. ("CNA") kan komme til at udrede pr. skade (uanset om skaden relaterer sig til én eller flere sikrede) og for samtlige skader under forsikringen i løbet af forsikringsperioden.
3. Forsikringssummen til rådighed i forsikringsperioden kan under ingen omstændigheder akkumuleres eller overføres til en anden forsikring, ligesom forsikringssummen ikke kan gemmes eller overføres til kommende år eller forsikringsperioder.
4. For forsikringstager og øvrige ansatte gælder kun den på policen angivne overliggende dækningssum.
5. Såfremt en skade er dækket under mere end én forsikring udstedt af CNA, kan der ikke ske akkumulering eller overførsel af forsikringssummer mellem forsikringerne, og CNAs forpligtelse i anledning af en skade (uanset om skaden relaterer sig til én eller flere sikrede) kan ikke overstige størrelsen af den største enkelte forsikringssum, som måtte være til rådighed under en forsikring.

Genopretning af forsikringssum

Såfremt forsikringssummen i forsikringsperioden udtømmes på grund af en eller flere skader, vil CNA efter påkrav, og højst én gang, genoprette forsikringssummen (uden overdækning). Genopretning sker alene til dækning af erstatningskrav, der rejses efter, at sikrede har afgivet påkrav om genopretning.

Selvrisiko og CNAs hæftelse

Policen angiver den selvrisiko, som sikrede skal bære i anledning af en skade. Ved udbetaling under forsikringen i anledning af en skade, bliver erstatningen udbetalt med fradrag af den gældende selvrisiko pr. skade. Selvrisikoen skal være uforsikret.

Såfremt en skade er dækket under mere end én forsikring udstedt af CNA, og mere end én selvrisiko herefter finder anvendelse i anledning af en skade, skal den samlede selvrisiko for skaden være den højeste af disse selvrisici.

Der beregnes ikke selvrisiko af eventuelt dækkede omkostninger forbundet med afgørelse af erstatningspligtens eksistens og omfang.

CNA hæfter over for skadelidt tredjemand for selvrisiko påtaget under denne forsikring.

CNA hæfter direkte over for formueskade påført en forbruger ved enhver form for uagtsom handling eller undladelse i forbindelse med erhvervsmæssig ejendomsformidling, der skyldes en sikret advokat eller dennes personale og for krav omfattet af § 47 i lov om omsætning af fast ejendom.

Omkostninger

Renter er en del af forsikringssummen og dækkes således ikke ud over denne.

Omkostninger forbundet med afgørelse af erstatningspligtens eksistens og omfang er dækket i tillæg til forsikringssummen, hvis CNA på forhånd har godkendt afholdelse heraf.

Det er CNAs beslutning, hvorvidt der skal engageres ekstern advokatbistand og i øvrigt afholdes udgifter i anledning af en skade eller mulig skade under forsikringen. CNA kan til enhver tid betinge dækning under policen

af, at sikrede lader sig repræsentere af en af CNA udpeget advokat, hvad enten advokaten er en medarbejder hos forsikringsgiver eller en ekstern advokat.

Såfremt et krav overstiger forsikringssummen eller vedrører både forsikrede og uforsikrede forhold, skal CNA alene dække den del af omkostningerne, som svarer til forsikringssummens størrelse i forhold til det rejste krav eller den juridiske og økonomiske risiko under forsikrede forhold i forhold til uforsikrede forhold.

Eventuelt tilkendte sagsomkostninger tilfalder CNA, såfremt CNA har dækket omkostningerne i forbindelse med en sags førelse. Har CNA alene dækket en brøkdel af omkostningerne, skal alene en tilsvarende brøkdel af de tilkendte sagsomkostninger tilfalde CNA.

CNA skal godtgøre afholdte omkostninger indenfor 90 dage efter, at CNA har modtaget en udspecificeret faktura for omkostninger. Såfremt sikrede og CNA efter brug af bedste evner ikke kan blive enige om en fordeling mellem forsikrede og uforsikrede omkostninger, skal CNA udlægge den procentandel af omkostningerne som CNA fastslår som rimelig og passende.

Dækningsprincip

1. Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringsperioden uanset hvornår den ansvarspådragende handling eller undladelse har fundet sted. Erstatningskrav rejst mod sikrede i forsikringsperioden, men anmeldt til CNA senere end tre måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke.

Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter:

- a. Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning.
 - b. Det tidspunkt, hvor sikrede får sin første viden om,
 - i. at der er indtrådt en skade eller et tab eller
 - ii. at der er risiko for, at der vil indtræde en skade eller et tab
2. Såfremt den til grund for erstatningskravet liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før forsikringens ikrafttræden, er det en betingelse for CNAs erstatningspligt, at sikrede godtgør, at sikrede ikke på noget tidspunkt før forsikringens tegning havde kendskab til eller formodning om, at erstatningskrav ville kunne rejses.
 3. Såfremt den til grund for erstatningskravet liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før sikredes optagelse på policen, er det en betingelse for CNAs erstatningspligt, at sikrede godtgør, at sikrede ikke på noget tidspunkt før optagelsen havde kendskab til eller formodning om, at erstatningskrav ville kunne rejses.
 4. Såfremt forsikringen ændres, herunder at forsikringssummen forhøjes, og den til grund for erstatningskravet liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før ændringsdatoen, gælder tillige det under punkt 2. og 3. for så vidt angår CNAs pligt til at erstatte på de efter ændringen gældende vilkår.
 5. Såfremt den samme ansvarspådragende handling eller undladelse bevirker, at der rejses flere krav mod en af dækningen omfattet advokat, anses ethvert af disse krav rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses. Alle sådanne krav anses under nærværende forsikring for én skade, herunder i relation til selvrisiko.

Meddelelse om omstændigheder

Hvis sikrede i forsikringsperioden bliver vidende om omstændigheder, som med rimelighed kan forventes at udløse en skade under forsikringen, og der i forsikringsperioden gives detaljeret skriftlig meddelelse til CNA om:

1. den forventede skade, herunder de forventede påstande om en ansvarspådragende handling eller undladelse, der ventes at danne grundlag for et potentielt erstatningskrav, samt navnene på de potentielle kravstillere;
2. identiteten på de sikrede, som forventes at blive påstået ansvarlige for en ansvarspådragende handling eller undladelse;
3. den forventede konsekvens af skaden;
4. størrelsen af det potentielle tab eller erstatningskrav; og
5. omstændighederne, hvorved den sikrede første gang blev vidende om det mulige grundlag for en skade

så skal ethvert erstatningskrav, som i øvrigt er dækket af denne forsikring og som rejses mod sikrede senest 2 år efter forsikringsperiodens afslutning, og som udspringer af disse omstændigheder, anses for rejst første gang mod sikrede og anmeldt til CNA på tidspunktet, hvor en sådan meddelelse om en omstændighed blev modtaget af CNA.

Der er ikke dækning for omkostninger før tidspunktet, hvor de meddelte omstændigheder har resulteret i et erstatningskrav.

Forsvar mod krav

Det er sikrede og ikke CNA, der er forpligtiget til at forsvare sig mod krav. CNA skal være berettiget til at deltage i forsvaret og forligsforhandlingerne omkring ethvert erstatningskrav, der med rimelig sandsynlighed ser ud til at være helt eller delvist dækket af denne forsikring.

Efter eget skøn har CNA ret, men ikke pligt, til at føre forsvar mod erstatningskrav og til at udpege egne medarbejdere eller eksterne advokater til formålet. I sådanne tilfælde skal sikrede, som en betingelse for CNAs forpligtelser under forsikringen, tilbyde CNA, CNAs medarbejdere eller eksterne advokater al det samarbejde i forsvaret, som med rimelighed kan forlanges, herunder mødedeltagelse, fremskaffelse af dokumentation og oplysning af sagen.

CNA kan, såfremt CNA anser det som fornuftigt, beslutte, at et erstatningskrav skal forliges. Såfremt sikrede tilbageholder samtykke til et sådan forlig, skal CNAs forpligtelse vedrørende erstatningskravet ikke overstige det beløb, som CNA på sikredes vegne kunne have forlignet erstatningskravet til med tillæg af forsvarsomkostninger (forudsat dækning herfor) påløbet indtil tidspunktet, hvor accept af forliget skriftligt blev foreslået af CNA til sikrede.

Sikrede kan ikke indgå forlig eller tilbyde at forlige krav eller på anden måde påtage sig kontraktmæssig forpligtelse eller vedkende sig ansvar uden CNAs forudgående skriftlige samtykke. CNA skal ikke være forpligtet til at betale forlig eller påtage forpligtelser eller indrømmelser, som CNA ikke skriftligt har givet samtykke til.

CNA er berettiget til at betale erstatningen direkte til skadelidte, medmindre denne allerede er fyldestgjort af forsikringstager/sikrede.

Afløbsdækning

Såfremt sikredes advokatbeskikkelse ophører i forsikringsperioden, skal CNA forlænge forsikringsdækningen for advokatansvar for den pågældende sikrede advokat i 10 år regnet fra tidspunktet fra advokatbeskikkelsens ophør, men kun for erstatningskrav rejst første gang i en sådan 10-årig afløbsperiode og alene for ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået før advokatbeskikkelsens ophør. Den 10-årige periode suspenderes for så vidt angår erstatningskrav vedrørende erhvervsmæssig ejendomsformidling ved forbrugerens retsforfølgning mod den sikrede advokat, herunder ved indgivelse af klage til Klagenævnet for Ejendomsformidling.

Hvornår et erstatningskrav anses for rejst, fastlægges i overensstemmelse med punkt "Dækningsprincip".

Afløbsdækningen ophører, når og såfremt sikrede får genudleveret sin advokatbeskikkelse eller bliver omfattet af anden forsikring med dækning for advokatansvar.

Forsikringssummen til rådighed under afløbsdækningsperioden er den i policen anførte forsikringssum (uden overdækning).

De vilkår, der var gældende i forsikringsperioden, herunder dækningsundtagelser og anmeldelsesfrister, gælder også under en afløbsdækningsperiode.

Undtagelser

Forsikringen dækker ikke ansvar, der udgør, resulterer i, udspringer af eller står i forbindelse med:

1. varetagelse af ledelseshverv, herunder hverv som direktør, medlem af tilsynsråd eller bestyrelsesmedlem;
2. uretmæssigt forbrug af klientkontomidler eller en ansats forsættelig handling med det formål at påføre forsikringstager eller tredjemand et formuetab eller med uretmæssig personlig vinding for øje;
3. ansvar, der ligger udover dansk rets almindelige ansvar som advokat;
4. påtaget eller aftalt hæftelse for erstatningsansvar, som ligger udover dansk rets almindelige regler om hæftelse for erstatningsansvar;
5. bøder, herunder punitive og exemplary damages, skatter og stempelafgift, der pålægges sikrede eller tredjemand med mindre bøden eller skatten påføres tredjemand som direkte følge af sikredes rådgivning;
6. enhver faktisk eller påstået personskade (inklusiv sygdom, lidelse eller død), følelsesmæssig forstyrrelse, ydmygelse, psykisk skade, injurie, ærekrænkelse og bagvaskelse af enhver person, eller beskadigelse eller ødelæggelse af fysiske ting, herunder elektroniske data;
7. fejlagtig provenuberegning (bortset fra krav på godtgørelse i henhold til § 47 i lov om omsætning af fast ejendom), fejlagtige omkostningsestimater, overslag på pris, indikationer på tidsforbrug, tilbagebetaling eller fortabelse af honorar eller lignende;
8. ansættelsesretlige krav;

9. en forsætlig, svigagtig eller strafbar handling eller undladelse foretaget af sikrede, herunder bevidst urigtig professionel rådgivning, uanset om sikrede tillige havde forsæt til følgerne af en sådan adfærd;
10. at sikrede opnår en uretmæssig personlig vinding;
11. krav der fremsættes eller opretholdes helt eller delvist mod en sikret advokat af eller på vegne af en anden sikret advokat eller af forsikringstager;
12. force majeure, terrorhandling, krig, krigslignende forhold, borgerkrig, revolution eller borgerlige optøjer, nationalisering, beslaglæggelse, offentlige myndigheders indgriben, strejke, lockout, blokade eller lignende;
13. nogen handel eller aktivitet, som er underlagt en gældende handelssanktion eller økonomisk sanktion, forbud eller begrænsning udstedt af Den Europæiske Union, en medlemsstat af Den Europæiske Union, USA eller FN-resolution; eller
14. kernereaktion, radioaktiv stråling, henfald eller kontaminering, eller enhver faktisk, påstået eller truende udledning, udslip, udstrømning eller spredning af, eller eksponering til forureningskilder; enhver anvisning, anmodning eller ordre om at sikrede måler for, kontrollerer, oprenser, fjerner, inddæmmer, behandler, afgifter eller neutraliserer eller på anden måde responderer på eller vurderer virkningen af forureningskilder eller kernereaktion, radioaktiv stråling, eller kontaminering, eller en frivillig beslutning om at gøre sådan.

Orientering og registrering

Ved tegning af ansvarsforsikring orienterer CNA Advokatsamfundets sekretariat om forsikringstegningen med angivelse af policenummer og oplysning om, hvilke forsikringsbetingelser der er gældende for tegningen og, hvis påkrævet, registrerer en erklæring om ansvarsforsikringsdækning vedrørende ejendomsformidling hos Erhvervsstyrelsen.

Ved ændring af de forsikringsbetingelserne eller forsikringens ophør, uanset årsagen hertil, orienterer CNA Advokatrådet herom med oplysning om de stedfundne ændringer eller ophørsdatoen.

Forsikringen kan kun bringes til ophør ved CNAs underretning af Advokatrådet. CNA accepterer, at Advokatrådet ved præmierestance kan holde forsikringen i kraft i op til et år i henhold til § 61, stk. 5 og stk. 6, jf. stk. 1, i vedtægt for Det danske Advokatsamfund.

Såfremt CNA har registreret en erklæring om ansvarsforsikringsdækning vedrørende ejendomsformidling hos Erhvervsstyrelsen, kan dækning vedrørende ansvar for ejendomsformidling kun bringes til ophør ved registrering heraf i Erhvervsstyrelsen.

UDVIDET DÆKNING

Partnerhæftelse

Dækningsklausuler

1. Forsikringen er udvidet til at dække de sikrede advokaters tab som følge af hæftelse over for tredjemand som følge af en eller flere af de sikrede advokaters forsætlige og ansvarspådragende adfærd som led i driften af forsikringstagers virksomhed, og hæftelseskravet rejses første gang mod en sikret advokat i forsikringsperioden.
2. Det er en betingelse, at hæftelsesansvaret er opstået på grund af den virksomhedsform, hvori forsikringstagers virksomhed drives. Hæftelsesforpligtigelser, som en eller flere partnere kontraktretligt har påtaget sig, så som kaution, er således ikke dækket.
3. Såfremt den til grund for hæftelseskravet liggende adfærd er udvist før forsikringsperiodens begyndelse, er det en betingelse for forsikringsgivers erstatningspligt, at den sikrede advokat, over for hvem der er rejst et hæftelseskrav, godtgør, at ingen sikret advokat på noget tidspunkt før forsikringens tegning havde kendskab til de forhold, som hæftelseskravet udspringer af, eller formodning om, at et hæftelseskrav ville kunne rejses.
4. Forsikringens sum er en del af summen for advokatansvar og er den højeste grænse for CNAs forpligtelse for krav rejst inden for det enkelte forsikringsår. Dette gælder uanset om der er tale om flere begivenheder.

Undtagelser fra dækning

Forsikringen dækker ikke:

1. den eller de skadevoldende advokater;
2. partnernes hæftelse for nogen anden risiko, end den ovenfor angivne;
3. hæftelse for ansvar, såfremt ansvaret ikke udspringer af en på vegne af forsikringstager udført advokatvirksomhed; eller

4. hæftelse for enhver risiko, der efter sin art henhører under den for advokater lovpligtige garantiforsikring, herunder hæftelse for denne risiko, når dækningssummen på advokatgarantiforsikringen er forbrugt.

CNAs regresret

I tilfælde af udbetaling af erstatning under denne forsikring, indtræder CNA i de sikrede advokaters regresret overfor den eller de skadevoldende partnere.

Anmeldelse

Krav som anmeldes til CNA mere end 3 måneder efter forsikringens ophør eller sikredes udtræden af forsikringen, dækkes ikke.

Omkostninger ved retsmøde

Forsikringen dækker omkostninger som sikrede pådrager sig i forbindelse med ansattes deltagelse i retsmøder, som vedrører krav anmeldt og dækket under nærværende forsikring. Dækningen ydes med følgende rater:

1. Partnere, direktører, administrationschef: DKK 4.000,00 pr. dag.
2. Øvrige ansatte: DKK 2.000,00 pr. dag.

Dækning under denne udvidelse ydes i tillæg til forsikringssummen for advokatansvar.

Kommunikationsomkostninger

Forsikringen er udvidet til at betale omkostninger som Sikrede pådrager sig og som er forbundet med kommunikationsomkostninger i forbindelse med offentliggørelse af udbetaling af erstatning omfattet af nærværende forsikring, som påvirker eller er egnet til at påvirke sikredes omdømme negativt.

Dækningen under denne udvidelse ydes med en undersum på kr. 500.000 som en del af forsikringssummen, og der beregnes ingen selvrisiko for denne dækning. Ved udbetaling af erstatning under dækningen, skal ethvert krav herom understøttes af fornøden dokumentation.

Immaterielle rettigheder

Forsikringen er udvidet til at betale på vegne af sikrede ethvert krav om erstatning som følge af en krænkelse af immaterielle rettigheder eller fortrolig information, herunder varemærker, billedmærker, lydmærker, grafik, ophavsrettigheder m.v., såfremt en sådan krænkelse er sket uagtsomt.

Denne udvidelse yder dog ingen dækning for krav, der rejses på baggrund af en faktisk eller påstået krænkelse af patentrettigheder.

Injurier

Forsikringen er udvidet til at betale på vegne af sikrede ethvert krav om erstatning som følge af bagtalelse eller injurier mod en person eller virksomhed eller nedsættende omtale af deres produkt eller ydelse

Tab af dokumenter

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for tab som følge af krav i forbindelse med skade på eller tab af dokumenter (herunder elektroniske data) tilhørende andre, som er i sikredes varetægt eller er overladt til tredjemand af sikrede.

Uanset den iøvrigt i forsikringsaftalen aftalte selvrisiko, gælder der for denne dækning en selvrisiko på DKK 5.000 pr. skade.

Forsikringen er udvidet til at dække tab af dokumenter med en særskilt forsikringssum på 200.000 kr.

Ansvarsdækning for tingsskader

Dækning

Forsikringen er udvidet til at dække sikredes erstatningsansvar for skade på ting, som sikrede i forbindelse med udøvelse af advokatvirksomhed fra kontor i Danmark har i varetægt eller bærer risikoen for.

Som sikrede anses de på policen anførte advokater.

Undtagelser

Forsikringen dækker ikke ansvar for

1. skade, når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede eller dennes personale om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar, end hvad der følger af de almindelige erstatningsregler;

2. formuetab;
3. skade på ting tilhørende forsikringstageren, sikrede eller en virksomhed, som forsikringstageren og/eller sikrede har økonomisk interesse i;
4. skader, der er eller kunne være dækket under en sædvanlig erhvervsansvarsforsikring;
5. skader, der er omfattet af en sædvanlig løssøreforsikring omfattende brand-, tyveri- og vandskader;
6. skader, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af udsivning eller anden form for forurening eller besmittelse opstået gennem luft, jord eller vand. Følgeomkostninger til oprensning, bortskaffelse eller destruktion af sådan forurening samt heraf følgende idømte bøder eller bodslignende erstatning, som f.eks. "Punitive or Exemplary Damages" vil ligeledes være undtaget fra dækningen;
7. skade forvoldt af sikrede eller dennes personale med forsæt, eller selvforskyldt beruselse;
8. skade på ting, når skaden skyldes grov uforsvarlig tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger.

Hvornår dækker forsikringen

Forsikringen dækker krav, der rejses og anmeldes i forsikringsperioden, uanset på hvilket tidspunkt det ansvarspådragende forhold måtte være begået.

Definitionen af hvornår et erstatningskrav anses for rejst svarer til definitionen under punkt "Dækningsprincip" i sektionen "Advokatansvarsforsikring".

Forsikringssum

Forsikringens sum er en del af summen for advokatansvar og er den højeste grænse for CNAs forpligtelse for krav rejst inden for det enkelte forsikringsår. Dette gælder uanset om der er tale om flere begivenheder. Uanset at flere sikrede kan gøres ansvarlig for en enkelt skade, er CNA's dækning begrænset til den forsikringssum, der er til rådighed for én af de sikrede.

GARANTIFORSIKRING

CNA hæfter som selvskyldner direkte over for sikredes klient for dækning af tab, som klienten har lidt ved, at sikrede eller dennes personale uretmæssigt har forbrugt midler, der var betroet sikrede i dennes egenskab af advokat, EU-advokat eller medejer i henhold til retsplejelovens § 124 c, stk. 1, nr. 2.

Som sikrede anses de på policen anførte advokater, EU-advokater og personer, som i medfør af retsplejelovens § 124 c, stk. 1, nr. 2, er medejere af forsikringstager.

Garantiforsikringen dækker krav rejst mod CNA, som vedrører midler betroet fra og med garantien træder i kraft, og indtil den bringes til ophør. Garantiforsikringen dækker alene krav, som er rejst og anmeldt af sikredes klient overfor CNA i garantiperioden. Garantiperioden løber fra garantiforsikringens ikrafttrædelsesdato, og indtil denne bringes til ophør.

CNAs hæftelse kan maksimalt udgøre 5 mio. kr. i alt pr. sikrede i garantiperioden. Fornyelse af garantiforsikring i løbende forsikringsforhold anses ikke for en ny garantiperiodes påbegyndelse. Endvidere kan en skade ikke udløse en udbetaling på mere end 5 mio. kr.

Garantiforsikringen dækker ikke krav, som er omfattet af anden særskilt tegnet forsikring/garantiordning, herunder en kautionsforsikring.

I tilfælde af, at CNA er forpligtet til at udrede erstatning i henhold til garantiforsikringen, har CNA fuld regres for det udbetalte beløb mod forsikringstager og/eller sikrede. Derudover hæfter forsikringstager og/eller sikrede endvidere for CNAs omkostninger i forbindelse med en skadesag.

Fra den dato, hvor der bliver rejst kravskadeanmeldelse er indgivet til CNA, er CNA berettiget til at opsige garantiforsikringen uden varsel. Garantiforsikringen kan dog tidligst udgå pr. den dato hvor CNA underretter Advokatrådet.

Ophører en advokat med at have beskikkelse som advokat, ophører garantiforsikringen med virkning for datoen for ophøret.

Som ophør betragtes tillige deponering af advokatbeskikkelse.

CNA accepterer, at Advokatrådet kan holde garantiforsikringen i kraft i indtil et år efter ophør i henhold til § 62, stk. 1 i vedtægt for Det danske Advokatsamfund.

Bestyrelsesansvar

Dækket risiko

Bestyrelsesansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar for formuetab påført tredjemand, som den sikrede advokat måtte ifalde ved udøvelse af sit hverv som bestyrelsesmedlem i selskaber eller foreninger med videre, forudsat at advokaten højst besidder tre bestyrelseshverv i alt.

Besidder en advokat mere end tre bestyrelseshverv, er der ikke dækning under bestyrelsesansvarsforsikringen for erstatningsansvar vedrørende bestyrelseshverv i nogen af selskaberne eller foreningerne med videre, med mindre bestyrelseshvervene er anmeldt til og godkendt af CNA.

Undtagelser

Forsikringen dækker ikke:

1. ansvars vedrørende bestyrelseshverv i selskaber eller foreninger med videre, som:
 - a. er børsnoterede,
 - b. har aktiviteter uden for Europa,
 - c. inden for de sidste to år har haft en negativ egenkapital,
 - d. er en finansiel virksomhed,
 - e. er en sportsklub eller sportsagent-virksomhed,
 - f. er et ejendomsudviklingsselskab eller
 - g. er et investeringsselskab;
2. lovbestemt hæftelse for manglende rettidig betaling af skatter, afgifter og gebyrer;
3. gebyrer og lignende pålagt sikrede, bodsansvar, "punitive damage", bøder og anden pligt af strafmæssig karakter;
4. ansvar der alene skyldes, at sikrede har påtaget sig et ansvar, der ligger ud over det almindelige ansvar som bestyrelsesmedlem (garanti, indeståelse og lignende);

5. bestyrelseshverv for hvilke der er tegnet særskilt bestyrelsesansvarsdekning;
6. erstatningsansvar, der udspringer af eller har forbindelse med udsivning, forurening, kontaminering af enhver art, nukleare skader, stråling eller lignende;
7. erstatningsansvar rejst mod sikrede i hans egenskab af advokat.
8. ansvar, der direkte eller indirekte står i forbindelse med enhver faktisk eller påstået personskaade (inklusive sygdom, lidelse eller død), følelsesmæssig forstyrrelse, ydmygelse, psykisk skade, injurie, ærekrænkelser og bagvaskelse af enhver person, eller beskadigelse eller ødelæggelse af fysiske ting, herunder elektroniske data;
9. ansvar vedrørende en forsætlig, svigagtig eller strafbar handling eller undladelse foretaget af sikrede, uanset om sikrede tillige havde forsæt til følgerne af en sådan handling; eller
10. såfremt sikrede eller dennes nærtstående har opnået en berigelse som følge af den adfærd, der ligger til grund for erstatningskravet.

Hvornår dækker forsikringen

1. Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringsperioden og anmeldt til CNA i forsikringsperioden.
Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter:
 - a. Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning.
 - b. Det tidspunkt, hvor sikrede får sin første viden om,
 - i. at der er indtrådt en skade eller et tab eller
 - ii. at der er risiko for, at der vil indtræde en skade eller et tab
2. Såfremt den til grund for erstatningskravet liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før forsikringens ikrafttræden, er det en betingelse for CNAs erstatningspligt, at sikrede godtgør, at sikrede ikke på noget tidspunkt før forsikringens tegning havde kendskab til eller formodning om, at erstatningskrav ville kunne rejses.
3. Såfremt den til grund for erstatningskravet liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før sikredes optagelse på policen, er det en betingelse for CNAs erstatningspligt, at sikrede godtgør, at sikrede ikke på noget tidspunkt før optagelsen havde kendskab til eller formodning om, at erstatningskrav ville kunne rejses.
4. Såfremt forsikringen ændres, herunder at forsikringssummen forhøjes, og den til grund for erstatningskravet liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før ændringsdatoen, gælder tillige det under punkt "Forsikringssum" 2. og 3. for så vidt angår CNAs pligt til at erstatte på de efter ændringen gældende vilkår.
5. Såfremt den samme ansvarspådragende handling eller undladelse bevirker, at der rejses flere krav mod en af dækningen omfattet advokat, anses ethvert af disse krav rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses. Alle sådanne krav anses under nærværende forsikring for én skade, herunder i relation til selvrisiko.
6. Såfremt policen ophæves vil forsikringen for den advokat der efter ophør af denne forsikring ikke er omfattet af anden advokatansvarsforsikring være udvidet til at omfatte erstatningskrav som rejses mod advokaten i op til fem år efter policens ophør, såfremt den til grund for erstatningskravet liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist i forsikringsperioden. Forsikringssummen pr. skade og i alt for hele den femårige periode er den ved policens ophør gældende forsikringssum for bestyrelsesansvar. Forsikringssummen er inkluderet i forsikringssummen for advokatansvar og ydes således ikke i tillæg hertil. Erstatningskrav der anmeldes til CNA senere end fem år efter policens ophør er ikke omfattet af forsikringen.

Forsikringssum og selvrisiko

Forsikringssummen er en del af summen for advokatansvar og er den højeste grænse for CNA's forpligtelse for krav rejst inden for det enkelte forsikringsår. Dette gælder uanset om der er tale om én eller flere skader eller forsikringsbegivenheder.

Sagsomkostninger vedrørende erstatningsspørgsmålets afgørelse og renter vedrørende erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen, dækkes inden for den i policen angivne forsikringssum.

For forsikringen gælder den selvrisiko, som fremgår af policen.

ØKONOMISKE OG POLITISKE SANKTIONER

Denne Police skal ikke yde dækning for handel eller aktivitet, som kan pålægges anvendelige økonomiske, politiske eller handelsmæssige sanktioner, forbud eller restriktioner. Intet forsikringsselskab eller genforsikringsselskab skal pålægges at yde dækning, betale erstatning eller udrede en ydelse i henhold til denne Police, såfremt sådan ydelse af dækning, sådan betaling af erstatning eller sådan udredelse af ydelser vil udsætte forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber eller nogen medlemmer af forsikringsselskabets gruppe for anvendelige økonomiske, politiske eller handelsmæssige sanktioner, forbud eller restriktioner. Forsikringsselskabet eller genforsikringsselskabet er forpligtet til at overholde alle anvendelige finansielle restriktioner, foranstaltninger og sanktioner udstedt af FN, EU eller USA (herunder dem, der er pålagt af "Office of Foreign Asset Control"), som alle er gældende for denne klausul.

GENERELLE BESTEMMELSER

Anmeldelse af skader

Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal det omgående anmeldes til CNA.

Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med CNA's samtykke, og CNA Europe træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. Sikrede er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens oplysning og afslutning.

I det omfang, CNA har udredet en erstatningsydelse, indtræder det i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand.

Forsikringens ikrafttræden og varighed

Forsikringen træder i kraft, når den er antaget af CNA.

Forsikringen kan fra hver af siderne opsiges med en måneders skriftligt varsel til et forsikringsårs udløb. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for et år ad gangen.

Efter anmeldelse, afvisning eller udbetaling af erstatning kan dækningen af såvel forsikringstageren som af CNA opsiges med 30 dages varsel, med mindre kortere varsel er aftalt.

Forsikringen kan i alle tilfælde kun ophøre, når og såfremt bestemmelserne i vedtægt for Det danske Advokatsamfund og Bekendtgørelse om garantistillelse og ansvarsforsikring for ejendomsmæglere, ejendomsformidlingsvirksomheder m.v. herom er opfyldt.

Præmiens betaling

Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte forfaldsdage.

Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal CNA straks informeres herom.

Betales præmien ikke, sender CNA en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 14 dage efter påmindelsens udsendelse.

CNA er berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr, såfremt en sådan påmindelse er udsendes.

Præmieregulering

Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt til hovedforfald jf. punkt "Forsikringens ikrafttræden og varighed".

Efter anmeldt skade kan såvel forsikringstageren som selskabet efter erstatningens betaling eller skadens afvisning skriftligt opsiges forsikringen. Forsikringen kan ikke opsiges før rettidig anmodning til advokatsamfundet.

Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for ét år ad gangen. Fornyelsen sker på uændrede betingelser og til uændret, men indeksreguleret præmie i forhold til ILON12, medmindre et af følgende forhold foreligger inden 3 måneder forud for datoen for hovedforfald:

1. der er indtrådt ændringer i den i policen eller begæringen anførte risiko;
2. der er anmeldt krav eller omstændigheder som kan føre til krav under policen;
3. der er sket ændring i et lovgrundlag, som forhindrer Forsikringsselskabet i at fortsætte policen på de aftalte betingelser, vilkår og præmie;

4. der er ikke betalt præmie, eller;
5. forsikringstageren har registreret eller stiftet juridisk enhed i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder, eller er begyndt at eksportere hertil.

Anden forsikring

I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse.

Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold.

Lovvalg/Tvister

Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole.

Sanktionsklausul

Enhver erstatningspligt og andre forpligtelser over for den forsikrede under denne forsikring bortfalder, i det omfang opfyldelsen af sådanne forpligtelser efter forsikringsgiverens vurdering vil kunne udsætte forsikringsgiveren for sanktioner, restriktioner, forbud eller lignende utilsigtede konsekvenser som følge af resolutioner eller anden beslutning vedtaget af de Forenede Nationer eller som følge af handels- eller økonomiske sanktioner, lovgivning eller andre former for regler, bestemmelser eller regulativer udstedt af Den Europæiske Union eller USA.

EKSLUDERET TERRITORIER

Forsikringsgiveren skal ikke give dækning, og forsikringsgiveren skal ikke være ansvarlig for at betale eventuelle erstatningskrav eller nogen forpligtelse herunder i forbindelse med en juridiskperson eller fysiskperson med bopæl i, eller noget erstatningskrav eller nogen aktivitet, der involverer en juridisk eller fysisk person med bopæl i, eller som involverer territoriet:

1. Cuba
2. Iran
3. Nordkorea
4. Syrien
5. Ukraines Krim-region.

Til trods for de geografiske begrænsninger, der er gældende for Policen, er alle sådanne territorier, der er nævnt ovenfor, udelukket fra Policen, og absolut ingen dækning skal anses som givet iht. denne Police, og ingen forretningsaktivitet, der bliver foretaget i det territorium, eller tilvejebringelsen af en service til eller forsendelse af varer til, fra eller inden for det territorium, vil være dækket af denne Police.

KLAGEMULIGHEDER

Vi stræber efter at tilbyde dig en førsteklasses service. Der kan opstå/være lejligheder hvor du føler at vi ikke har levet op til dette mål. Ret venligst ethvert spørgsmål eller klage som følger:

Hvis du har en klage over service du har modtaget fra din forsikringsrådgiver, bedes du kontakte denne direkte.

Hvis du har en klage relateret til et krav håndteret af forsikringsselskabet, eller en sagsbehandler der er udpeget af forsikringsselskabet, bedes du kontakte Skadeschefen som angivet herunder.

Hvis du har en klage over andre aspekter af den service du har modtaget fra forsikringsselskabet, bedes du kontakte Juridisk afdeling som angivet herunder.

CNA Insurance Company (Europe) S.A.
Hammerensgade 6, 1.
DK 1267 København K

Du bedes venligst levere den følgende information med din klage:

1. Dit policenummer og / eller skadesreference (hvis relevant);
2. Dit fulde navn, adresse og telefonnummer
3. Detaljer om tidligere korrespondance i sagen
4. Navn på enhver skadesbehandlingsorganisation du har haft kontakt med, og deres referencenummer (hvis relevant)
5. Angiv arten af klagen og alle detaljer.

Du vil modtage en bekræftelse indenfor 3 (tre) arbejdsdage fra modtagelsen, sammen med en detaljeret tidsplan for de handlinger vi vil tage for at undersøge / håndtere klagen.

Hvis sagen stadig ikke er løst til din tilfredshed og du ønsker at forfølge sagen yderligere, kan du søge overordnede råd og vejledning hos:

Forsikringsoplysningen
Philip Heymans Alle 1
2900 Hellerup

Tel: + 45 41 91 91 91
Email: fo@forsikringogpension.dk
Hjemmeside: <https://forsikringsguiden.dk/forsikringsoplysningen>

Eksistensen af denne klageprocedure påvirker ikke dine eventuelle rettigheder eller juridiske handlinger mod forsikringsselskabet

Databeskyttelsesmeddelelsen er ikke en del af forsikringspolice. Databeskyttelsesmeddelelsen kan blive opdateret, ændret og/eller erstattet fra tid til anden. Den seneste version af databeskyttelsesmeddelelsen vil blive gjort tilgængelig på forsikringsselskabets hjemmeside.

DATABESKYTTELSESMEDDELELSE

Indledning

Dette er en koncis version af forsikringsselskabets databeskyttelsesmeddelelse. Den fulde version er at finde her: www.cnahardy.com/privacy. Personoplysninger betyder oplysninger, som alene eller sammen med andre tilgængelige oplysninger kan bruges til at identificere en person. Forsikringsselskabet vil behandle personoplysninger, som fås i forbindelse med denne forsikringspolice, i overensstemmelse med dets databeskyttelsesmeddelelse eller, hvor det er relevant, med dets lokale europæiske filialers databeskyttelsesmeddelelse (er at finde på www.cnahardy.com) og som opsummeret heri.

Se www.cnahardy.com/privacy for navne og registrerede kontaktoplysninger på vores juridiske enhed og filialer. Du skal læse dette igennem, herunder om forsikringsselskabets virksomhed eller filial, som behandler dine personoplysninger, ligger uden for Storbritannien (da det lokale lands krav gælder der). Vis det til alle personer, hvis personoplysninger bliver behandlet af os, og hent deres samtykke (hvor det er relevant).

Kun Storbritannien: Du kan kontakte os på: DataProtectionOfficer@CNAHardy.com, eller skriv til vores Data Protection Officer, General Counsel Department, 13th Floor, 20 Fenchurch Street, London, EC3M 3BY. For vores kontorer og kontaktoplysninger uden for Storbritannien: www.cnahardy.com/privacy. Hvis der i forsikringspolicens dokumentation (som det er relevant) mangler visse personoplysninger, eller hvis de viser sig at være unøjagtige, vil vi muligvis ikke kunne tegne forsikringspolice.

Forsikringsselskabet ("vi", "os", "det") kan behandle personoplysninger for at arrangere forsikringstagerens forsikring (herunder fornyelser og erstatningskrav), for at imødekomme et retskrav, for at administrere konti, for at yde kundeservice, for at udføre kredittjek, for at deltage i bekæmpelse af svig samt markedsføre vores produkter og tjenester. Derudover kan vi bruge dem til de formål, som bliver særligt beskrevet nedenfor.

Kategorier for personoplysninger, som vi indsamler (nogle af disse indsamles indirekte, f.eks. fra mæglere og mellemhandlere)

Vi kan indsamle dit fulde navn, din privatadresse, din fødselsdato, andre identifikationsoplysninger som f.eks. dokumentationsbevis på identitet og på adresse; dine kontaktoplysninger, herunder din arbejdsrelaterede mailadresse og telefonnummer, din arbejdsadresse og (hvis du er direktør, partner eller anden retmæssig eller kompetent ejer af det forsikrede) din privatadresse; oplysninger vedrørende domfældelse eller lovovertrædelse, herunder al reel eller mistænkt svig, hvidvaskning af penge eller andre forbrydelser.

Det juridiske grundlag og formål for brug

Formålene for brug omfatter at arrangere forsikringstagerens forsikring (herunder kommunikation vedrørende forsikringspolice, for fornyelser og for administration/behandling af erstatningskrav og af forsikringspolice), til administration og revision af vores forretningsaktiviteter, herunder regnskabsførelse, til at bekræfte identitet(er) såsom enkeltmandsvirksomheder, direktører, funktionærer, partnere og andre retmæssige eller kompetente ejere af det forsikrede, til at foretage forebyggelse af svig og tjek til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, til fastlæggelse og forsvar af juridiske rettigheder, til overholdelse af rets- eller myndighedskrav, til andre aktiviteter forbundet med forebyggelse, påvisning og undersøgelse af forbrydelser, til at administrere konti og yde kundeservice, til markedsundersøgelser samt til at markedsføre vores og vores concerns produkter og tjenester.

Det juridiske grundlag omfatter behandling, der er nødvendig for at udføre vores forpligtelser i henhold til forsikringspolice (hvis du er den person, som tegner forsikringspolice hos os – f.eks. enkeltmandsvirksomheder); behandling, der er nødvendig for vores samt vores andre virksomheders og filialers legitime interesser, herunder for vores forpligtelser i forbindelse med god forvaltningspraksis, overvågning af e-mails og anden kommunikation (se nedenfor) og for at administrere forsikringspolice, samt behandling, der er nødvendig for at imødekomme vores samt den relevante virksomhed eller filial under CNA Hardys juridiske forpligtelser eller for at fastlægge eller forsvare retskrav eller juridiske rettigheder.

Vi kan også behandle personoplysninger baseret på dit samtykke. For eksempel hvis du beder os om at dele dem med andre mennesker eller organisationer; når vi på din anmodning behandler særlige kategorier af personoplysninger om dig (dette er defineret i den fulde version) og til at sende markedsføringskommunikation, hvor vi har bedt om samtykke hertil. Du kan trække dit samtykke tilbage når som helst. Konsekvensen kan være, at det påvirker vores evne til at administrere forsikringspolice, eller at vi ikke kan gøre visse ting for dig.

Datadeling

For at arrangere forsikringstagerens forsikring eller behandle erstatningskrav kan forsikringsselskabet offentliggøre personoplysninger til andre virksomheder i koncernen, dets forsikringspartnere og andre tredjeparter, som handler på vegne af forsikringsselskabet til yderligere behandling, mæglere, mellemhandlere, agenter, assurandører, taksatorer, vores juridiske rådgivere og andre professionelle rådgivere,

statstilsynsmyndigheder og ombudsmanden, samt andre tredjeparter og serviceudbydere, som hjælper os og vores koncern med at drive vores forretning; med reguleringsmyndigheder, domstole og statsbureauer for at imødekomme retskendelser, rets- eller myndighedskrav og statshenvendelser; i forbindelse med et salg af hele eller en del af vores koncern eller overførsel af forretningsaktiver; med bureauer til bekæmpelse af svig og Association of British Insurers (kun Storbritannien) eller tilsvarende brancheorganer i dit land. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at overføre personoplysninger mellem forsikringsselskabets europæiske og internationale kontorer. Det kan omfatte, at personoplysninger bliver offentliggjort til rets- eller myndighedsfor at overholde forskellige retsfor skrifter, herunder dem, der pålægges forsikringsselskabets moderselskab, som er hjemmehørende i USA. Forsikringsselskabet skal bestræbe sig på at sikre, at alle sådanne behandlede eller offentliggjorte oplysninger, bliver beskyttet på behørig vis af tekniske og driftsmæssige sikkerhedsforanstaltninger og kontraktlige foranstaltninger, hvor det er nødvendigt.

Internationale overførsler

Dine personoplysninger vil blive overført uden for Storbritannien og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, herunder til virksomheder i vores koncern, som ligger i USA. Nogle lande har gældende lovgivninger, der yder passende beskyttelse til personoplysninger. I andre lande (herunder USA) vil foranstaltninger være nødvendige for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger såsom kontraktlige forpligtelser til tilstrækkelighed eller at pålægge modtageren at abonnere på eller være godkendt ved hjælp af et "internationalt regelsæt" til beskyttelse. De amerikanske forsvars- og sikkerhedsmyndigheder kan få adgang til dine personoplysninger.

Kriterier, der anvendes til fastsættelse af opbevaringsperioden

Vi anvender disse kriterier: Opbevaring for henvendelser (f.eks. henvendelser fra dig eller forsikringstageren); opbevaring for erstatningskrav (f.eks. for den periode, hvor forsikringstageren lovligt kan kræve erstatning fra os), og opbevaring for rets- og myndighedskrav (f.eks. efter forsikringspolitens er ophørt).

Identitetsbekræftelse og tjek til bekæmpelse af svig

Dine personoplysninger bliver delt med bureauer for bekæmpelse af svig, som bruger dem til at bekæmpe svig og hvidvaskning af penge samt til at bekræfte din identitet. Hvis der påvises svig, kan du blive nægtet visse tjenester, finansiering eller beskæftigelse ud i fremtiden. De vil blive brugt til at gøre retshåndhævelsesorganer i stand til at tilgå og bruge dine personoplysninger til at påvise, efterforske og forhindre lovovertrædelser. Bureauer til bekæmpelse af svig kan gemme dine personoplysninger i forskellige tidsperioder, afhængigt af hvordan disse data bliver brugt. Du kan kontakte dem for yderligere oplysninger. Hvis du anses som en risiko i forbindelse med svig eller hvidvaskning af penge, gemmer de dem i op til seks år.

Anonymisering af oplysninger

Dine personoplysninger kan blive konverteret til statistiske eller aggregerede oplysninger, som ikke kan bruges til at identificere dig, og derefter brugt til at udarbejde statistiske undersøgelser og rapporter. Disse aggregerede oplysninger kan blive delt og brugt på alle de måder, der er beskrevet ovenfor.

Direkte markedsføring

Vi bruger dine kontaktoplysninger til, via post, telefon eller mail, at holde forsikringstageren informeret om vores andre produkter eller tjenester samt generelle udvikler inden for forsikringssektoren, efter forsikringspolitens er udløbet. Du kan ændre dine præferencer eller framelde dig når som helst – oplysninger vil være at finde i meddelelsen – alternativt kan du sende os en mail eller skrive til os (se ovenfor).

Dine rettigheder ifølge gældende databeskyttelseslov

Dine rettigheder kan omfatte følgende (bemærk, at disse rettigheder ikke er gældende under alle omstændigheder, og at dataportabilitet kun er relevant fra og med maj 2018): Retten til at blive informeret om vores behandling af dine personoplysninger; retten til at få dine personoplysninger rettet, hvis de er unøjagtige, og til at få ufuldstændige personoplysninger gjort fuldstændige; retten til at fremsætte indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger; retten til at få dine personoplysninger slettet ("*retten til at blive glemt*"); retten til at anmode om adgang til dine personoplysninger og oplysninger omkring, hvordan vi behandler dem; retten til at flytte, kopiere eller overføre dine personoplysninger ("*dataportabilitet*") samt rettighederne forbundet med automatisk beslutningstagning, herunder profilering. Du har ret til at klage til tilsynsmyndigheden i dit land, som håndhæver databeskyttelseslovene. I Storbritannien henvises der til: <https://ico.org.uk/>. For tilsynsmyndigheder i andre lande henvises der til www.cnahardy.com/privacy.

Svindellovervågningssystem på forsikringsmarkedet (kun Storbritannien)

Vi kan indsende dine personoplysninger til brancheomfattende svindellovervågningssystem. Det er en brancheomfattende svindel database, der administreres af en tredjepart og benyttes af andre medlemmer af forsikringsbranchen i Storbritannien. Andre branchemedlemmer kan se det, hvis der identificeres nogen svindelrisiko.

Spørgsmål vedrørende forsikringstagerens databeskyttelsespraksis skal stiles til forsikringsselskabet ved hjælp af de oplysninger, der er fremsat i starten af databeskyttelsesmeddelelsen.